

ANEXO I – DA FIANÇA LOCATÍCIA

Locatário: REGINALDO LUIS DE OLIVEIRA NASCIMENTO

CPF: 495.863.338-33

Cláusula 1: O presente anexo é parte integrante do contrato de locação do imóvel **residencial** cujo o aluguel, ora afiançado, não pode ultrapassar o valor de R\$1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais).

Cláusula 2: O LOCATÁRIO contratou a CARTA FIANÇA LOCATÍCIA junto à empresa LATIN AMERICA INV SERVICE LTDA., inscrita no CNPJ/MF: 34.637.270/0001-20, nome fantasia ONDA SEGURA, para garantir a presente locação.

Cláusula 3: A vigência da referida carta fiança é de 12 (doze) meses, seguida de renovações obrigatórias a cada período anual que garantirá esta locação, nos termos do inciso III do artigo 37 da Lei do Inquilinato, mediante pagamento do valor descrito a seguir.

Cláusula 4: O valor desta Carta Fiança Locatícia é de R\$1.675,80 (um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) sendo pago à vista, via Pix em nome do locatário. O referido valor deve ser pago de acordo com o inciso XI, do artigo 23 da Lei do Inquilinato sob pena de rescisão desta locação, com o consequente despejo e cancelamento da mesma.

Cláusula 5: No caso de inadimplemento quanto ao valor da carta fiança será acrescido de multa de 10%, juros de 1% a.m. e imediato vencimento antecipado das parcelas vincendas, no caso de pagamento parcelado.

Cláusula 6: A cobertura desta Carta Fiança Locatícia é denominada “**Standard**”. Parágrafo único: Para início da cobertura acima, é necessário que o Contrato de Locação seja assinado antes que o(s) LOCATÁRIO(S) esteja na posse do imóvel, sob pena de isenção de responsabilidade pela empresa ONDA SEGURA.

Cláusula 7: Eventuais débitos decorrentes do presente contrato de locação, não pagos pelos LOCATÁRIOS após regularmente notificados (ainda que por aplicativo de mensagem e/ou e-mail) a tanto serão comunicadas as entidades mantenedoras de bancos de dados de proteção ao crédito (SERASA, SPC, Cartórios etc.), quer pelos locadores, quer pela ONDA SEGURA.

Cláusula 8: O ADMINISTRADOR constitui a ONDA SEGURA, sua mandatária, com poderes para defender seus direitos e interesses, representa-lo em juízo ou fora dele, outorgar, aceitar, receber e quitar tudo quanto lhe for devido a título de alugueis, encargos e multas decorrentes do sinistro, anuir e assinar, com poderes especiais para transigir, confessar, fazer acordos, firmar compromissos, propor ações e responde-las, nomear advogado, outorgar mandato, representa-lo perante o foro em geral e praticar todos os atos afins.

Cláusula 9: Para exercer os direitos e dar cumprimento às obrigações desse contrato, os LOCATÁRIOS constituem-se reciprocamente PROCURADORES, conferindo-se mutuamente poderes especiais para receber citações, notificações e intimações, confessar, desistir e assinar tudo quanto se tornar necessário, transigir em juízo ou fora dele, fazer acordos, firmar compromissos judiciais ou extrajudiciais, receber e dar quitação.

Cláusula 10: As partes acordam, expressamente, que o inadimplemento, referente ao aluguel, superior ao período de 15 dias, dará direito à imediata ordem de despejo, independentemente de ordem judicial e sem devolução do valor pago a título de garantia locatícia.

Cláusula 11: No mesmo sentido, fica acordado entre as partes que o inadimplemento referente à carta fiança ou qualquer de suas parcelas, num período superior a 15 (quinze) dias, ensejará a imediata rescisão unilateral, sendo o LOCATÁRIO responsável por substituir a garantia junto ao Locador/Imobiliária.

Cláusula 12: O valor pago referente a taxa de adesão, não cabe estorno em hipótese alguma.

Cláusula 13: No caso de desistência da contratação da Carta Fiança seja pelo Locador, Locatário e/ou imobiliária, antes ou após a entrega das chaves, o valor eventualmente pago e não utilizado até a desistência da locação, será devolvido pelo mesmo meio de pagamento (sempre em nome do titular do contrato), com retenção de multa na razão de 20% (vinte por cento) do valor da carta fiança, a título de encargos bancários, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do Distrato de Carta Fiança, nos termos legalmente previstos, contados da desistência expressa do LOCATÁRIO.

Cláusula 14: As partes se comprometem a tratar os Dados Pessoais envolvidos na execução do presente Contrato, única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito não só a toda a legislação aplicável sobre segurança da 2/2 informação, privacidade e proteção de Dados Pessoais, inclusive, mas não se limitando à Lei Federal nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”), sob pena de incidência de multa por descumprimento contratual, sem prejuízo de perdas e danos oriundas de utilização ilícita ou vazamento de dados.

Cláusula 15: No caso de cobrança extrajudicial e/ou judicial (da fiança e/ou da locação), ficará o locatário responsável pelas custas de cada procedimento de cobrança seja extrajudicial ou judicial, sendo responsável ainda por honorários advocatícios na razão de 20% sobre o valor atualizado do débito.

Cláusula 16: O LOCATÁRIO e os COPARTICIPANTES ao assinarem o Contrato de Locação tomam ciência de todo o teor desta Carta Fiança (Anexo 1).

Cláusula 17: Os COPARTICIPANTES, se houver, são solidários no presente contrato de Carta Fiança, sendo responsáveis pelo pagamento da presente Carta Fiança conforme Cláusula 4.

Cláusula 18: As partes elegem e reconhecem como válida a assinatura digital e autenticação via sistema ZapSign (app.zapsign.com.br) ou outro semelhante, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Navegantes, 10 de janeiro de 2024.



ONDA SEGURA
CNPJ: 34.637.270/0001-20